

البيرع المنهى عنها في الإسلام

Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan



Maktabah Raudhatul Muhibbin

Judul Asli : البيوع المنهى عنها في الإسلام
Forbidden Business Transaction in Islam

Judul Terjemahan : Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Penulis : Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan

Alih Bahasa : Ummu Abdullah

Desain Sampul : Ummu Zaidan

Diserbarluaskan melalui:



Website:

<http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com>

Januari, 2008

Buku ini adalah online e-Book dari Maktabah Raudhatul Muhibbin yang diterjemahkan dari on-line e-Book versi bahasa Inggris dari www.al-ibaaanah.com dengan sedikit penyesuaian yang diperlukan. Diperbolehkan untuk menyebarkan selama **tidak untuk tujuan komersil**

Pengantar Penterjemah

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah ﷻ Yang kita memuji-Nya, kita memohon pertolongan dan pengampunan dari-Nya, yang kita memohon dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan keburukan amal-amal kami. Saya bersaksi bahwasanya tiada Ilah yang Haq untuk disembah melainkan Ia ﷻ dan tiada sekutu bagi-Nya serta Muhammad ﷺ adalah utusan Allah ﷻ.

Amma Ba'du.

Buku ini diterjemahkan dari e-book berbahasa Inggris "Forbidden Business Transaction in Islam, yang bersumber dari terjemahan booklet berjudul: "Al-Buyu Al-Munhi Anha fil Islam" oleh seorang Ulama, Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, semoga Allah menjaganya. Sumber asli buku ini merupakan rekaman muhadharah yang beliau berikan pada tahun 1411 H di salah satu Masjid di Saudi Arabia.

Sebagaimana penterjemahan dari bahasa Arab ke Inggris dan dari Inggris ke Indoensia, ditambah lagi adanya keterbatasan kemampuan kami, tentu saja akan banyak dijumpai kekurangan di dalamnya. Namun demikian, kami berusaha mengurangi kesalahan tersebut dengan juga merujuk pada kitab *Jual Beli* dari *Ringaksan Fikih Lengkap* oleh Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Penerbit Darul Falah, cetakan ke 1, tahun 2005, terutama untuk melengkapi catatan kaki dari hadits-hadits yang tidak terdapat pada versi terjemahan berbahasa Inggris dari risalah ini. Dibanding kitab ringkasan fikih tersebut, pada sub bab Jual Beli yang Dilarang, kandungan risalah ini justru lebih lengkap penjelasannya.

Semoga upaya ini mendapat ridha dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Kendari, 29 Dzulhijah 1428H
8 Januari 2008

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengantar

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan semoga shalawat dan salam tercurah kepada penghulu para Nabi dan atas keluarganya, dan para sahabatnya.

Ini adalah risalah singkat dengan topik jenis transaksi jual beli yang terlarang, yang telah dikumpulkan sehingga kaum Muslimin dapat menghindarinya dalam kegiatannya sehari-hari –sehingga penghasilannya menjadi halal, yang mana Allah akan memberikan baginya manfaat di dunia dan di akhirat. Aslinya risalah ini berasal dari kuliah yang saya berikan di Masjid Sumu Wali al 'Ahd Al-Amir Abdullah bin Abdil Aziz Ali Su'ud di Riyadh pada bulan Jumadil Ula 1411 H. Berikut ini adalah traskrip dari kuliah tersebut.

Dari Muhadharah:

Wahai Saudaraku! Tidak ada keraguan bahwa perdagangan dan jual beli adalah dua hal yang dibutuhkan dan diperlukan. Hal ini karena Allah telah memerintahkan kita untuk mencari rezeki dan untuk makan dan minum bagi diri kita menurut cara yang secara umum dibenarkan. Dan secara khusus, Dia berfirman mengenai perdagangan (yakni jual beli) :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS Al-Baqarah : 275)

Dan Dia berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan

tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Qs Al-Jumu’ah : 9 – 10)

Dan Allah berfirman, memuji mereka yang mengumpulkan antara mencari rezeki dan melakukan ibadah:

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

“Bertasbih kepada Allah di mesjid-mesjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat.” (QS An-Nuur : 36 -37)

Dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa dari sifat-sifat seorang Muslim adalah berjual beli (yakni mereka berdagang). Namun ketika waktu shalat tiba, mereka meninggalkan dagangan mereka dan bersegera mendirikan shalat.

لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah,” (QS An-Nuur : 37)

Allah telah memerintahkan kita untuk mencari rezeki bersamaan dengan perintah untuk beribadah kepadanya, sebagaimana Dia berfirman:

فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nya lah kamu akan dikembalikan..” (QS Al-Ankabuut : 17)

Jadi melakukan bisnis dengan berjual beli atau jenis pekerjaan lain yang dibolehkan untuk memperoleh rezeki adalah sesuatu yang diperintahkan menurut agama karena besarnya manfaat yang dapat dipetik darinya bagi pribadi dan masyarakat.

Jual beli itu sendiri adalah terpuji dan penting, sepanjang tidak melalaikan ibadah seseorang atau menyebabkan dia menunda pelaksanaan shalat berjama'ah di masjid.

Nabi ﷺ bersabda: "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para Nabi, syuhada dan orang-orang shaleh." Ini berarti: Seorang pedagang yang membeli dan menjual dan dia jujur maka dia akan bersama kelompok orang-orang tersebut pada hari kiamat. Ini adalah kedudukan yang tinggi, yang menunjukkan kemuliaan memiliki pekerjaan seperti itu. Dan Nabi ﷺ suatu kali pernah ditanya tentang manakah jenis pekerjaan yang paling murni? Maka beliau menjawab: "Perdagangan yang diberkahi (diterima oleh Allah) dan pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya." (HR Thabrani)

Nabi ﷺ juga bersabda: "Kedua penjual dan pembeli berada dalam kebaikan selama mereka tidak berpisah satu sama lain. Maka jika keduanya jujur dan saling memberikan keterangan dengan jelas, semoga jual belinya diberkahi. Namun, jika keduanya dusta dan ada yang saling disembunyikan, hilanglah berkah jual beli keduanya."²⁾

Maka, bersikap jujur dalam dan dalam berdagang adalah cara yang terbaik untuk memperoleh rezeki. Sebaliknya melakukan bisnis dengan kebohongan, kecurangan dan tipu muslihat, maka ini merupakan cara memperoleh rezeki yang paling buruk.

Nabi ﷺ pernah melewati sekelompok Muslim yang sedang berjual beli di pasar Madinah. Maka Nabi ﷺ bersabda: "Wahai para pedagang!" Maka mereka mendongak menunggu apa yang akan beliau katakan, dan beliau berkata: "Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan sebagai pelaku kejahatan yang berdosa (fujaar) kecuali mereka yang takut kepada Allah, yang benar dan jujur." (HR Tirmidzi, dan berkata hadits ini hasan shahih).

Nabi ﷺ sendiri terlibat dalam perdagangan di awal hidupnya, ketika beliau mengelola harta Khadijah. Ini sebelum kedatangan kenabiannya. Dan beliau berjual beli dan mendapatkan keuntungan.

1) HR Tirmidzi

2) HR Mutafaq alaihi, dengan lafazh Bukhari yang dinukil dari Maktabah Syamilah v1.0 (7/302, no. 1968), dari Hakim bin Hizam, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Kedua penjual dan pembeli berada dalam kebaikan selama mereka tidak berpisah satu sama lain. Maka jika keduanya jujur dan saling memberikan keterangan dengan jelas, semoga jual belinya diberkahi. Namun, jika keduanya dusta dan ada yang saling disembunyikan, hilanglah berkah jual beli keduanya."

Demikian pula para sahabat Rasulullah ﷺ -mereka membeli dan menjual dan berdagang. Dan dapat ditemui orang kaya diantara mereka yang menggunakan kekayaannya untuk mendukung jihad di jalan Allah, seperti Utsman bin Affan ؓ yang memberikan perbekalan kepada orang-orang miskin dalam pasukan. Dan demikian pula Abdur Rahman bin Auf ؓ yang menginfakkan hartanya kepada kaum Muslimin pada saat dibutuhkan dan pada saat Jihad.

Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq ؓ, dia berjual beli dan mengorbankan hartanya untuk mendukung Islam dan kaum Muslimin, sejak dia berada di Makkah sebelum hijrah, demikian pula setelah hijrah. Dia memberikan sebagian besar hartanya karena Allah.

Karena itu, mencari sumber-sumber rezeki sesuai dengan jalan yang diperbolehkan –yang terbaik adalah jual beli- memiliki banyak kebaikan di dalamnya.

Namun demikian, jual beli ini harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk syariat, sehingga seorang Muslim dapat menghindari terjerumus ke dalam jenis jual beli yang dilarang dan memperoleh penghasilan yang haram. Nabi ﷺ telah melarang kita dari beberapa jenis usaha tertentu karena di dalamnya mengandung dosa dan apa yang di dalamnya terdapat bahaya bagi manusia dan mengambil harta secara tidak adil. Beberapa jenis transaksi yang dilarang adalah:

1. Apabila jual beli menyibukkan seseorang dari ibadah, yakni mengambil waktu ibadah, misalnya seseorang sibuk berjual beli dan menahannya dari shalat berjama'ah di masjid, sehingga dia kehilangan shalat berjama'ah atau sebagian dari itu. Hal ini dilarang. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (Qs Al-Jumu'ah : 9 – 10)

11. Dan juga diantara jual beli yang dilarang adalah: **Penjualan yang menipu**, yaitu manakala engkau menipu saudaramu Muslim dengan menjual barang yang cacat dan engkau mengetahuinya namun tidak memberitahukan kepadanya. Maka jenis jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. Karena merupakan penipuan dan kecurangan.

Menjadi kewajiban bagi penjual untuk menampakkan jelas cacatnya barang dan memberitahukan kepada pembeli. Namun jika gagal mengingatkan pembeli, maka ini adalah penipuan dan kecurangan yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya: "Kedua penjual dan pembeli berada dalam kebaikan selama mereka tidak berpisah satu sama lain. Maka jika keduanya jujur dan saling memberikan keterangan dengan jelas, semoga jual belinya diberkahi. Namun, jika keduanya dusta dan ada yang saling disembunyikan, hilanglah berkah jual beli keduanya."

Maka menjadi kewajiban kita, Wahai hamba Allah, untuk memberikan nasihat. Rasulullah ﷺ bersabda: "Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat." Mereka (para sahabat bertanya), "Untuk siapa Ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, untuk kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk para pemimpin Muslim, dan kaum Muslimin seluruhnya."

Maka seorang Muslim harus tulus. Yang dimaksudkan dengan bersikap tulus terhadap sesuatu adalah bahwa ia bebas dalam hal-hal tertentu. Sebagai contohnya bersikap tulus adalah bebas dari penipuan.

Suatu kali Rasulullah ﷺ melewati seseorang yang sedang menjual makanan di pasar, yang meletakkan makanannya dalam satu tumpukan. Maka Nabi ﷺ meletakkan tangannya di atas tumpukan tersebut dan menemukan sebagian yang basah di bagian dasar tumpukan. Maka beliau berkata: "Apa ini, wahai pemilik makanan?" Dia menjawab, "Langit telah merubahnya." - maksudnya hujan telah merusak sebagiannya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Maka tidakkah kamu hendak menampakkannya sehingga orang-orang dapat melihatnya? Barangsiapa yang menipu kami (Muslim) maka dia bukan bagian dari kami."¹²⁾

Hadits ini telah meletakkan sebuah hal yang paling mendasar dalam melakukan jual beli diantara kaum Muslimin. Maka tidak diperbolehkan seorang Muslim untuk menutupi kecacatan (barangnya –pent.). Jika barang dagangannya cacat maka dia harus menampakkannya sehingga pembeli dapat melihat dan menyadari hal itu, sehingga mereka dapat menawar barang itu dengan harga yang sesuai dengan cacat tersebut. Ia tidak boleh mendapatkan barang tersebut dengan harga bilamana barang tersebut sempurna, karena dengan demikian penjual telah menggunakan tipu daya dan berlaku curang, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah ﷺ: "Maka tidakkah kamu hendak menampakkannya sehingga orang-orang dapat melihatnya? Barangsiapa yang menipu kami (Muslim) maka dia bukan bagian dari kami."

Oleh karena itu, Wahai Hamba Allah! Berapa banyak penipuan yang engkau temui pada hari ini? Berapa kali engkau melihat orang-orang menyembunyikan barang yang cacat di bagian bawah wadah atau peti dan menempatkan yang baik di bagian atas – apakah itu sayuran atau bahan makanan? Mereka dengan sengaja meletakkan barang yang cacat di bagian bawah dan menempatkan barang yang sempurna bentuknya di bagian atas. Ini adalah penipuan, yang dilakukan di seluruh dunia.

Kami memohon kepada Allah untuk memaafkan dan mengampuni diri kami dan anda, dan semoga Dia menjadikan rezeki kita halal dan menjadikan penghasilan kita halal. Dan kita memohon kepada Allah agar memberikan anugerah-Nya kepada kita.

Ya Allah, cukupkanlah kami dengan apa yang Engkau halalkan bukan atas apa yang Engkau haramkan, dan Berikanlah kami anugerah-Mu bukan dari apa-apa yang selain dari di sisi-Mu, Dan ampunilah kami, kasihilah kami dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya hanya Engkau-lah Yang Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang. Dan semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi ﷺ.

12) HR Muslim dalam Kitab Jual Beli, no. 883; dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ pernah melewati sebuah tumpukan makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan jari-jarinya basah. Maka beliau bertanya: "Apa ini wahai penjual makanan?". Ia menjawab: Terkena hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? Barangsiapa menipu maka ia bukan termasuk golonganku."
Sumber : <http://assunnah.mine.nu>